

BEOS-1701/25

Warszawa, 10 października 2025 r.

WYDZIAŁ OBSŁUGI PREZYDIUM SEJMU

L. dz. SPS-111.020.249.8.2025Data wpływu 10.10.2025 r.

Pan
Szymon Hołownia
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

**Opinia w sprawie oceny skutków regulacji przedstawionego przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o środkach
nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii
elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025
(druk sejmowy nr 1633)**

Na podstawie art. 34 ust. 9b uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r.
– Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2022 r. poz. 990, ze zm.)
sporządza się następującą opinię:

I. Problem, który zamierza rozwiązać Wnioskodawca

Zgodnie z uzasadnieniem projekt ma na celu wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego obywateli poprzez zapewnienie gospodarstwom domowym dostępu do energii elektrycznej po przystępnych cenach.

Jak wskazuje Wnioskodawca, projekt ma przeciwdziałać skutkom kryzysu energetycznego wywołanego pandemią COVID-19 oraz wciąż trwającą wojną na Ukrainie, które nadal są odczuwalne przez społeczeństwo, w szczególności przez gospodarstwa domowe. Pomimo pewnej stabilizacji na europejskim i światowym rynku energii, sytuacja odbiorców końcowych w Polsce nadal wymaga ochrony przed nadmiernymi kosztami energii elektrycznej. Wskazano również, że projekt ma przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu obywateli, których budżety w znacznym stopniu obciążone są kosztami nośników energii, oraz chronić ich przed kolejnymi potencjalnymi zawirowaniami na rynkach energii.

W uzasadnieniu wyjaśniono, że choć podjęto działania stabilizacyjne i obserwowany jest spadek presji cenowej na rynkach energii w porównaniu z rokiem 2022, rynek energii pozostaje podatny na czynniki zewnętrzne, takie jak niepewność geopolityczna, wahania cen surowców na rynkach światowych czy rosnące koszty uprawnień do emisji CO₂. Mogą one w każdej chwili spowodować ponowny wzrost cen energii. Zdaniem Wnioskodawcy dla wielu gospodarstw domowych nawet

umiarkowany wzrost cen energii stanowi istotne obciążenie finansowe. Dlatego utrzymanie mechanizmów ochronnych w całym 2025 r. pozostaje konieczne.

II. Rozwiązanie rekomendowane przez Wnioskodawców

Rozwiązanie zidentyfikowanych problemów ma zostać osiągnięte poprzez nowelizację ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w latach 2023-2025¹ (dalej: ustawa o środkach nadzwyczajnych) i wprowadzenie regulacji, które przedłużą wynikającą z tej ustawy ochronę odbiorców końcowych przed wzrostem cen energii elektrycznej, polegającą na stosowaniu ceny maksymalnej energii elektrycznej, do końca 2025 r.

W art. 1 projektu zaproponowano nowelizację ustawy o środkach nadzwyczajnych, polegającą przede wszystkim na przedłużeniu obowiązywania przepisów ustawy do końca 2025 r. W szczególności propozycje zmian ustawy o środkach nadzwyczajnych dotyczą:

- zmiany art. 2 pkt 2 lit. a przez wskazanie, że odbiorcą uprawnionym jest podmiot zużywający energię elektryczną do 31 grudnia 2025 r.;
- dodania lit. e w art. 3 ust. 1 pkt 1, dotyczącej maksymalnej ceny energii elektrycznej w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
- zmiany brzmienia art. 8 ust. 3d i w związku z tym zmiany maksymalnego poziomu ceny odniesienia energii elektrycznej dla wskazanej kategorii przedsiębiorstwo obrotu stosowanego od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2025 r. poprzez odwołanie się do taryf sprzedawców z urzędu zatwierdzonych do dnia 15 lipca 2024 r.;
- dodania ust. 3e w art. 8, dotyczącego maksymalnego poziomu ceny odniesienia w okresie od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. dla wskazanej kategorii przedsiębiorstw obrotu (podmiotów uprawnionych), również w sytuacji, gdy nie zostaną opublikowane średnie ceny energii elektrycznej wynikające z taryf sprzedawców z urzędu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE);
- dodania ust. 4ac w art. 8, określającego poziom ceny odniesienia dla przedsiębiorstw obrotu (podmiotów uprawnionych) w okresie od 1 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r.;
- zmiany brzmienia art. 9 ust. 5a przez przedłużenie do 31 grudnia 2025 r. okresu przysługiwania rekompensaty za stosowanie ceny maksymalnej;
- dodania pkt 4 w art. 13 ust. 1a, dotyczącego terminu składania wniosku o rozliczenie rekompensaty przez podmiot uprawniony za okres od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r.;
- zmiany brzmienia art. 17 ust. 6 i zmiany terminu przedstawiania rozliczenia przez zarządcę rozliczeń ministrowi właściwemu do spraw energii oraz przekazania niewykorzystanych środków;

¹ Dz. U. z 2024 r. poz. 1622, ze zm.

- zmiany art. 43 ust. 2b poprzez zmianę limitu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat z uwzględnieniem trwania mechanizmu ochronnego do 31 grudnia 2025 r.;

- zmiany art. 43 ust. 5 przez wskazanie dłuższego okresu obowiązywania rekompensat dla potrzeb rozliczeń zarządcy rozliczeń.

W art. 2 projektu zaproponowano, aby do rozliczenia rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej za okres od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2025 r. stosować art. 8 ust. 3d ustawy o środkach nadzwyczajnych w brzmieniu nadanym nowelizacją.

Proponowana ustawa ma wejść w życie z dniem 30 września 2025 r.

III. Inne rozwiązania rozważane przez Wnioskodawcę

Wnioskodawca nie rozważał alternatywnych rozwiązań.

IV. Rozwiązania przyjmowane w innych państwach, w szczególności państwach członkowskich OECD/UE

W związku ze światowym wzrostem cen surowców energetycznych państwa członkowskie UE w celu bezpośredniej ochrony odbiorców energii elektrycznej, gazu i ciepła wprowadziły w latach 2021-2023 szereg środków mających złagodzić skutki wzrostu cen energii². W 2024 r. państwa członkowskie wycofały się z powszechnego (nieukierunkowanego) wsparcia odbiorców energii, co było zgodnie z zaleceniami formułowanymi przez Komisję Europejską m.in. w wytycznych z dnia 8 marca 2023 r. dotyczących polityki fiskalnej na 2024 r.³ oraz przez Radę w kontekście europejskiego semestru⁴.

W 2025 r. powszechne wsparcie dla odbiorców energii utrzymały Luksemburg, Rumunia i Słowacja.

W Luksemburgu zniesiono z początkiem 2025 r.⁵ wsparcie w postaci m.in. pokrycia kosztów sieci gazowej, ograniczenia wzrostu cen gazu do 15% powyżej średniego poziomu we wrześniu 2022 r. i obniżenia ceny pelletu drzewnego. Jednocześnie utrzymano w 2025 r. dopłaty do cen energii dla gospodarstw domowych, jednak na poziomie niższym niż w latach ubiegłych. Dopłata obowiązuje automatycznie dla wszystkich gospodarstw domowych, których zużycie energii nie przekracza 25 000 kWh, od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2025 roku. Rząd

² *National fiscal policy responses to the energy crisis*, Bruegel, 26 June 2023, <https://www.bruegel.org/dataset/national-policies-shield-consumers-rising-energy-prices>. [wszystkie źródła internetowe cytowane w niniejszej opinii zostały sprawdzone 30 IX 2025 r.].

³ *Komunikat Komisji do Rady. Wytyczne dotyczące polityki fiskalnej na 2024 r.*, 8 III 2025, COM/2023/141 final.

⁴ Zalecenia Rady w sprawie krajowych programów reform na rok 2023 i jej opinie na temat uaktualnionych programów stabilności i konwergencji: <https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2023/06/16/european-semester-2023-country-specific-recommendations-agreed/>.

⁵ *Contribution mécanisme de compensation 2025 relatif au Projet de loi relatif au financement de la contribution négative dans le cadre du mécanisme de compensation pour l'année 2025*, https://www.csl.lu/app/uploads/2024/10/20241023_csl_avis40-2024_contributionmecanismedecompensation2025_projet31-2024.pdf.

Luxemburga zdecydował o stopniowym wycofywaniu dopłat do kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych z jednoczesnym ukierunkowanym wsparciem socjalnym dla gospodarstw domowych znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym m.in. poprzez trzykrotne zwiększenie wysokości premii energetycznej i rozszerzenie kręgu jej odbiorców oraz zwiększenie ulgi podatkowej dla gospodarstw domowych o niskich dochodach⁶.

W Rumunii mechanizm wsparcia dla odbiorców energii (maksymalna cena dla odbiorców energii elektrycznej i gazu, w tym gospodarstw domowych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz podmiotów użyteczności publicznej)⁷ został przedłużony do 30 czerwca 2025 r. dla energii elektrycznej i do 31 marca 2026 r. dla gazu. Jednocześnie rumuńskie Ministerstwo Pracy, Rodziny, Młodzieży i Solidarności Społecznej zostało zobowiązane do opracowania systemu wsparcia dla osób doświadczających ubóstwa energetycznego w okresie następującym po wygaśnięciu powyższych mechanizmów wsparcia⁸.

Na Słowacji utrzymano w 2025 r. ceny regulowane energii elektrycznej dla gospodarstw domowych oraz wybranych odbiorców wrażliwych. W ramach porozumienia z największym na Słowacji producentem energii elektrycznej – *Slovenské elektrárne Slovenské elektrárne* (SE) – w 2025 r. cena ta wynosi 61 EUR netto za MWh na dostawę 6 terawatogodzin (TWh) rocznie, co odpowiada przewidywanemu zużyciu gospodarstw domowych⁹.

Powyższe działania mają charakter tymczasowy i stanowią odpowiedź na aktualną sytuację na rynku energii elektrycznej i gazu. Jednocześnie poszczególne państwa UE przyjmują rozwiązania długoterminowe mające na celu walkę ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego. W części państw problem ubóstwa energetycznego rozwiązywany jest w ramach ogólnych programów socjalnych (np. Dania, Finlandia, Holandia, Niemcy). W innych państwach podejmowane są działania nakierowane na walkę z ubóstwem energetycznym, jednak przy braku całościowej strategii w tym obszarze (np. Austria, Belgia, Estonia, Włochy). Z kolei

⁶ Informacje ze strony internetowej luksemburskiego Ministerstwa Gospodarki, https://meco.gouvernement.lu/fr/actualites_gouvernement2024+fr+actualites+toutes_actualites+comm_uniques+2024+12-decembre+05-prix-electricite-contribution-etat.html oraz strony internetowej rządu Luksemburga, https://gouvernement.lu/fr/actualites/toutes_actualites/communiqués/2024/12-decembre/30-nouveautés-2025.html.

⁷ *Romanian government lowers regulated energy prices in support scheme*, "Reuters", 28.03.2024, <https://www.reuters.com/business/energy/romanian-government-lowers-regulated-energy-prices-support-scheme-2024-03-28/>.

⁸ *Ordonanță de urgență nr. 6 din 27 februarie 2025 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică în perioada 1 aprilie 2025-30 iunie 2025, respectiv măsurile aplicabile clienților finali din piața de gaze naturale în perioada 1 aprilie 2025-31 martie 2026, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei*, tekst w j. rumuńskim: <https://legislatie.just.ro/public/DetaliiDocument/295106>; *Prolongation of electricity and natural gas price caps*, 13 III 2025, <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?q=7f019400-1575-4e5a-aefa-1a5a3c065baf>.

⁹ Informacje z portalu Enerdata, <https://www.enerdata.net/publications/daily-energy-news/slovakia-will-extend-2025-its-household-electricity-price-cap-eu61mwh.html>; *V roku 2025 sa cena silovej elektriny pre domácnosti nezvyší*, „Noviny”, 20.11.2024, <https://www.noviny.sk/politika/993172-v-roku-2025-sa-cena-silovej-elektriny-pre-domacnosti-nezvysi>; Informacje ze strony internetowej słowackiego Ministerstwa Gospodarki, <https://www.mhsr.sk/top/vlada-sr-zabezpecila-ze-ceny-plynu-a-tepla-pre-slovenske-domacnosti-v-roku-2025-neporastu>.

państwami, które posiadają całłościowe programy, mające na celu walkę ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego są np. Francja, Irlandia i Słowenia¹⁰.

We Francji polityka zwalczania ubóstwa energetycznego została zainicjowana ustawą z 2010 roku o narodowym zaangażowaniu na rzecz środowiska¹¹ (tzw. ustawa Grenelle 2), w której znalazła się definicja ubóstwa energetycznego oraz na mocy której utworzono obserwatorium ubóstwa energetycznego (*Observatoire National de la Précarité Énergétique*)¹². W kolejnych latach przyjmowano regulacje stanowiące podstawę całłościowej polityki w zakresie zwalczania ubóstwa energetycznego, w ramach której w latach 2010-2022 wdrożono około 50 środków obejmujących bezpośrednio wsparcie finansowe (czek energetyczny), wsparcie na renowację domów oraz regulacje rynku nieruchomości (świadczenia charakterystyki energetycznej)¹³.

W Irlandii w grudniu 2022 r. rząd opublikował plan działania w zakresie ubóstwa energetycznego, w którym określono szereg środków wdrożonych zimą 2022/23 w celu wsparcia osób ponoszących koszty energii, a także długoterminowe działania podjęte w celu zapewnienia wsparcia osobom najbardziej zagrożonym ubóstwem energetycznym. Plan określa działania w 4 obszarach: (1) pokrycie kosztów energii (wsparcie konsumentów w okresie zimowym 2022/23); (2) poprawa charakterystyki energetycznej domów; (3) wspieranie badań w obszarze ubóstwa energetycznego; (4) polityka komunikacyjna i informacyjna.

Na Słowenii w listopadzie 2023 r. rząd przyjął plan działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym¹⁴, w którym określił trzy nadrzędne cele na rok 2030: (1) zmniejszenie udziału gospodarstw domowych ubogich energetycznie z 7,2% do poziomu 3,8-4,6%; (2) inwestycje w efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii w co najmniej 8 000 gospodarstwach domowych ubogich energetycznie; (3) osiągnięcie skumulowanego celu oszczędności energii w wysokości 573 GWh w latach 2021-2030. Na realizację planu rząd ma przeznaczyć w latach 2024-2026 34 mln EUR.

V. Skutki prawne projektowanej ustawy

1.

Projekt przewiduje utrzymanie, do końca 2025 r., ustawowego mechanizmu maksymalnej ceny energii elektrycznej obejmującego określone kategorie odbiorców końcowych, dokonujących zakupu energii elektrycznej na określone cele, nie tylko na potrzeby gospodarstwa domowego. Mechanizm ten został ustanowiony

¹⁰ E. Adolfsson, M. Camurri, A. Gagu i inn., *Energy efficiency support Schemes for Energy Poor Consumers, The Role of Utilities in the EU's Just Energy Transition*, April 2024, <https://www.sciencespo.fr/psia/chair-sustainable-development/wp-content/uploads/2024/07/Energy-Efficiency-Support-Schemes-for-Energy-Poor-Consumers.pdf>.

¹¹ LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, tekst w j. francuskim: <https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000022470434>.

¹² Strona internetowa Obserwatorium, <https://onpe.org/>.

¹³ *Combating energy poverty in France: a decade of experience*, ESPN Flash Report 2022/51, <https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=25972&langId=en>.

¹⁴ *Akcijski načrt za zmanjševanje energetske revščine za obdobje treh let*, November 2023, https://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/podrocja/energetika/energetska_revscina/an_enrev_nov2023.pdf.

w ustawie o środkach nadzwyczajnych. W tym kontekście szczególne znaczenie mają propozycje zmiany art. 2 pkt 2 oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 tej ustawy (art. 1 pkt 1–2 projektu). W związku z przedłużeniem mechanizmu ceny maksymalnej w projekcie zawarto również przepisy, które odnoszą się do przedłużenia mechanizmu rekompensowania przedsiębiorstwom energetycznym stosowania ceny maksymalnej w okresie do końca 2025 roku (art. 1 pkt 3 lit. b–d oraz pkt 4–6 projektu).

Zwraca uwagę, że w projekcie przewidziano również korektę dotychczasowego mechanizmu rekompensaty w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2025 r. przez przedsiębiorstwa energetyczne, które zawarły z odbiorcami uprawnionymi umowy z gwarancją stałej ceny, o których mowa w art. 8 ust. 3b ustawy o środkach nadzwyczajnych. Korekta ta dotyczy pułapu ceny odniesienia potrzebnej do obliczenia rekompensaty, który to pułap wyznacza art. 8 ust. 3d ustawy o środkach nadzwyczajnych. Korekta polega na nowym określeniu pułapu ceny odniesienia. W obecnym stanie prawnym pułap ten odnosi się do średniej ceny energii elektrycznej z taryf na rok 2025, zatwierdzonych przez Prezesa URE i opublikowanych na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej¹⁵ (dalej: ustawa o szczególnych rozwiązaniach). Projekt przewiduje wyznaczenie pułapu ceny odniesienia poprzez odwołanie się do średniej ceny energii elektrycznej z taryf na rok 2024, zatwierdzonych przez Prezesa URE i opublikowanych zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. Ta propozycja zmiany nie została jednak uzasadniona w projekcie.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że treść omawianego projektu jest zbieżna z treścią art. 11 i art. 53 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1130), która nie została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 21 sierpnia 2025 r. Dodatkowo, w dniu 9 września 2025 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1684), którego art. 15 i art. 17 również odpowiadają pod względem treści omawianemu projektowi.

Wychodząc od kwestii kluczowych należy stwierdzić, że wprowadzenie maksymalnej ceny energii elektrycznej zasadniczo nie jest zgodne z mechanizmem kształtowania cen energii elektrycznej określonym w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (dalej: Prawo energetyczne)¹⁶. Jest to zatem odstępstwo od ogólnej regulacji cen energii elektrycznej. Zgodnie z art. 47 ust. 1 Prawa energetycznego przedsiębiorstwa energetyczne, które posiadają koncesję samodzielnie ustalają taryfy dla energii elektrycznej, które następnie przedkładają Prezesowi URE do zatwierdzenia, wskazując proponowany okres ich obowiązywania. Przedsiębiorstwa energetyczne samodzielnie przedkładają taryfy do zatwierdzenia, ale Prezes URE może również zażądać przedłożenia przez nie taryfy do kontroli i zatwierdzenia. W toku zatwierdzania taryfy Prezes URE kontroluje

¹⁵ Dz. U. z 2024 r. poz. 1288, ze zm.

¹⁶ Dz. U. z 2024 r. poz. 266, ze zm.

wysokość taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwa energetyczne, kierując się m.in. zasadą równoważenia interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców paliw i energii (art. 23 ust. 1 Prawa energetycznego).

Niezależnie od powyższego, zgodnie z art. 49 ust. 1 Prawa energetycznego, Prezes URE może zwolnić przedsiębiorstwo energetyczne z obowiązku uprzedniego przedkładania taryf do zatwierdzenia. Jest to możliwe, jeśli Prezes URE stwierdzi, że dane przedsiębiorstwo działa w warunkach konkurencji. W przypadku ustania przesłanek uzasadniających udzielenie zwolnienia, Prezes URE ma również prawo je cofnąć. Podejmując decyzję o zwolnieniu przedsiębiorstwa energetycznego z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia, zgodnie z art. 49 ust. 1 Prawa energetycznego, a także o cofnięciu takiego zwolnienia, Prezes URE uwzględnia szereg okoliczności wskazanych w art. 49 ust. 3 tej ustawy. Na przestrzeni lat Prezes URE korzystał z uprawnienia, o którym mowa, zwalniając wiele przedsiębiorstw energetycznych, zajmujących się obrotem energią, z obowiązku przedkładania taryf do zatwierdzenia. Dotyczy to znacznej części rynku energii elektrycznej. Niemniej jednak, w dalszym ciągu zatwierdzane są taryfy obejmujące ceny sprzedaży energii dla grupy taryfowej G. Chodzi tu o taryfy dla odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych, którzy nie skorzystali z prawa wyboru sprzedawcy i wciąż kupują energię od tzw. sprzedawcy z urzędu.

Ostatnio Prezes URE zatwierdził taryfy na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych pięciu największym spółkom obrotu energią elektryczną: PGE Obrót, Tauron Sprzedaż, Tauron Sprzedaż GZE, Enea oraz Energa Obrót, wydłużając okres obowiązywania taryf do końca 2025 r.¹⁷. Niemniej jednak na podstawie art. 51b ustawy o szczególnych rozwiązaniach przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się obrotem energią elektryczną zostały zobowiązane do wystąpienia z wnioskiem o zmianę taryf w terminie do 31 lipca 2025 r.

Można dodać, że wciąż zatwierdzane są przez Prezesa URE taryfy przedsiębiorstw sieciowych, zawierające stawki opłat za usługi przesyłu i dystrybucji energii, ponieważ w przypadku tego rodzaju usług nie można mówić o rynku konkurencyjnym.

W związku z powyższym można stwierdzić, że wprowadzenie ustawowego mechanizmu maksymalnej ceny sprzedaży energii elektrycznej stanowi odstępstwo od ogólnego mechanizmu kształtowania cen energii elektrycznej wynikającego z przepisów Prawa energetycznego i prowadzi do ograniczenia działania mechanizmu rynkowego, który – w określonym zakresie – został dopuszczony przez Prezesa URE na rynku energii elektrycznej. W miejsce indywidualnej kontroli regulacyjnej sprawowanej przez wyspecjalizowany organ, jakim jest Prezes URE, ustawodawca w sposób zgeneralizowany określa poziom cen energii elektrycznej, co może prowadzić do negatywnych zjawisk, takich jak prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa energetyczne poniżej progu opłacalności, zastój inwestycyjny, subsydiowanie skrośne, a więc przenoszenie kosztów na niechronione grupy odbiorców energii. W kontekście wskazanych zagrożeń można przywołać wypowiedź jednego z uczestników konsultacji społecznych, który

¹⁷ Komunikat Prezesa URE z 28 VI 2024 r., dostępny na stronie: <https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/12029,Prezes-Urzadu-Regulacji-Energetyki-zatwierdzil-taryfy-na-sprzedaz-energii-elekt.html>.

podkreślił potrzebę opracowania kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania i rozwoju energetyki w perspektywie wieloletniej, zwracając jednocześnie uwagę, że dotychczasowe działania były nieuporządkowane¹⁸.

Naturalnie w art. 8 ustawy o środkach nadzwyczajnych przewidziano mechanizm rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących cenę maksymalną, którego celem jest przeciwdziałanie wyżej wskazanym negatywnym skutkom poprzez zapewnienie rekompensaty w wysokości różnicy między stosowaną tzw. ceną odniesienia a ceną maksymalną. Cena odniesienia wskazana przez prawodawcę opiera się jednak na wskaźnikach historycznych i uśrednionych (por. art. 8 ust. 3 pkt 3 i 4, ust. 3c, 3d, 4b, 4ab oraz 7 ustawy o środkach nadzwyczajnych), co oznacza, że nie oddaje ona sytuacji ekonomicznej poszczególnych przedsiębiorstw energetycznych.

Stosowanie ceny maksymalnej budzi zastrzeżenia z punktu widzenia prawa Unii Europejskiej, zgodnie z którym kluczową rolę w kształtowaniu zachowań zarówno przedsiębiorstw energetycznych, jak i odbiorców powinny odgrywać mechanizmy rynkowe.

Chociaż rozwiązania zawarte w ustawie o środkach nadzwyczajnych oraz w ustawie o szczególnych rozwiązaniach nie zostały dotąd zakwestionowane przez instytucje unijne, to należy zauważyć, że były one przyjmowane w innych niż obecnie okolicznościach¹⁹. Obowiązujący art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej oraz zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (dalej: dyrektywa 2019/944)²⁰ wprowadza wyraźne założenie, że ceny energii elektrycznej co do zasady powinny być kształtowane rynkowo, a państwa członkowskie mają zapewnić skuteczną konkurencję między dostawcami energii elektrycznej.

Dyrektywa 2019/944 wprawdzie dopuszcza publiczne interwencje w zakresie ustalania cen energii elektrycznej, ale w sposób zróżnicowany, w zależności od kategorii odbiorców końcowych, i wymaga spełnienia szeregu warunków. Po pierwsze, dopuszcza się interwencję cenową w odniesieniu do gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem energetycznym lub znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji (tzw. odbiorcy wrażliwi). Interwencje te muszą być proporcjonalne oraz służyć realizacji celu leżącego w ogólnym interesie gospodarczym (art. 5 ust. 3–5 dyrektywy 2019/944). Po drugie, zgodnie z art. 5 dyrektywy 2019/944 dopuszczalne są interwencje cenowe w okresie przejściowym służącym wprowadzeniu skutecznej konkurencji między sprzedawcami energii i ustalaniu cen na zasadach rynkowych. Takie interwencje cenowe mogą dotyczyć gospodarstw domowych nieobjętych kategorią odbiorców wrażliwych oraz mikroprzedsiębiorstw (art. 5 ust. 6 dyrektywy 2019/944). W tym kontekście należy zauważyć, że te środki przejściowe powinny być uzasadnione wprowadzaniem skutecznej konkurencji. Tymczasem ustawa o środkach nadzwyczajnych w żaden sposób nie odwołuje się do oceny Prezesa URE w kwestii występowania konkurencji rynkowej. Co więcej, pomija jego ocenę w tej kwestii, chociaż to właśnie Prezes URE

¹⁸ ID komentarza: 242705.

¹⁹ W momencie ich wprowadzenia obowiązywało rozporządzenie Rady (UE) 2022/1854 z dnia 6 października 2022 r. w sprawie interwencji w sytuacji nadzwyczajnej w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii (Dz. Urz. UE L 2611 z 7.10.2022, s. 1), które już nie obowiązuje.

²⁰ Dz. Urz. UE L 158 z 14.6.2019, s. 125, ze zm.

odpowiada za monitorowanie poziomu konkurencji na rynkach energii oraz za odpowiednie reagowanie na ten poziom. Po trzecie, w sytuacji kryzysu energetycznego można wdrożyć środki ochrony cenowej na podstawie art. 66a ust. 6 dyrektywy 2019/944. Jednakże, zgodnie z art. 66a ust. 2 tej dyrektywy, warunkiem zastosowania tych środków jest uprzednie stwierdzenie kryzysu przez Radę Unii Europejskiej w drodze decyzji obowiązującej przez okres jednego roku, z możliwością corocznego przedłużania. Brak jest informacji, aby obecnie obowiązywała decyzja Rady wydana na podstawie art. 66a ust. 2 dyrektywy 2019/944. Ponadto, można zwrócić uwagę na regulację dotyczącą usługi powszechnej zawartą w dyrektywie 2019/944. Zgodnie z nią, państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić wszystkim odbiorcom będącym gospodarstwami domowymi, a także małym przedsiębiorstwom (jeżeli państwa członkowskie uznają to za stosowne), możliwość korzystania z usługi powszechnej. Usługa ta polega na prawie do dostaw energii elektrycznej o określonej jakości. Warto jednak zaznaczyć, że w przepisach dyrektywy dotyczących usługi powszechnej mowa jest o „cenie konkurencyjnej”, czyli takiej, która została ustalona w oparciu o mechanizm rynkowy.

Opisany powyżej mechanizm interwencji cenowej, wynikający z przepisów dyrektywy 2019/944, wyjaśniono w motywie 28 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/1711 z dnia 13 czerwca 2024 r. zmieniającej dyrektywę (UE) 2018/2001 oraz (UE) 2019/944 w odniesieniu do poprawy struktury unijnego rynku energii elektrycznej²¹. W motywie tym wskazano, że publiczne interwencje w zakresie ustalania cen dostaw energii elektrycznej co do zasady stanowią środek zakłócający funkcjonowanie rynku i mogą być stosowane jedynie w odpowiednich przypadkach jako obowiązki użyteczności publicznej, podlegające ściśle określonym warunkom. W motywie 29 dyrektywy 2024/1711 wskazano ponadto, że państwa członkowskie powinny mieć możliwość udzielania wsparcia – zgodnie z art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – na pokrycie dodatkowych kosztów energii elektrycznej ponoszonych przez odbiorców przemysłowych w czasie kryzysu elektroenergetycznego oraz wyjątkowo poważnych wzrostów cen. W związku z tym można zauważyć, że UE w ostatnich latach kilkakrotnie przyjmowała tymczasowe ramy umożliwiające państwom członkowskim kształtowanie środków pomocy publicznej w kontekście nadzwyczajnie wysokich cen energii elektrycznej. Obecnie mogą być stosowane „Ramy środków pomocy państwa na rzecz wsparcia Paktu dla czystego przemysłu”²², które przewidują m.in. możliwość przyznania pomocy państwa na przyspieszenie wprowadzenia czystej energii i wsparcie kosztów energii elektrycznej zgodnie z celami Paktu dla Czystego Przemysłu (pkt 4). Do końca 2025 roku mogą też być stosowane „Tymczasowe kryzysowe i przejściowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy”²³.

²¹ Dz. Urz. UE L, 2024/1711, 26.6.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1711/oj>.

²² Komunikat Komisji: Ramy środków pomocy państwa na rzecz wsparcia Paktu dla czystego przemysłu (ramy pomocy państwa na potrzeby Paktu dla czystego przemysłu), Dz. Urz. UE C, C/2025/3602, 4.7.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/3602/oj>.

²³ Dz. Urz. UE C 101 z 17.3.2023, s. 3.

Dodać można, że w lipcu 2025 r. Komisja Europejska wydała „Plan działania na rzecz przystępnej cenowo energii”²⁴, w którym podkreślono, że niższe koszty dostaw energii mogą zostać osiągnięte przez zwiększenie konkurencji na rynku detalicznym. W nawiązaniu do tego dokumentu Rada UE wydała zalecenia dotyczące polityki gospodarczej, społecznej, zatrudnienia, strukturalnej i budżetowej Polski, w którym wskazała na konieczność „promowania wyważonych sygnałów cen energii elektrycznej, które sprzyjają inwestowaniu w wytwarzanie czystej energii elektrycznej, przez dostosowywanie podatków i opłat za energię elektryczną dla gospodarstw domowych i przemysłu w stosunku do podatków i opłat dotyczących paliw kopalnych”²⁵.

W związku z powyższym należy również zauważyć, że jeżeli państwo zabezpiecza finansowo stosowanie cen maksymalnych, z których korzystają przedsiębiorcy, a także jeżeli przedsiębiorcy uzyskują rekompensatę za stosowanie ceny maksymalnej, to sytuację tę należy rozpatrywać w świetle unijnego prawa o pomocy publicznej, a w szczególności art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej: TFUE). Wyjątkowo finansowe rekompensowanie pewnych działań gospodarczych przedsiębiorcom przez państwo nie jest traktowane jako pomoc publiczna, jeżeli przedsiębiorcy wykonują usługi użyteczności publicznej i zostaną spełnione warunki wypracowane w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, które dotyczą obiektywnego i przejrzystego sposobu ustalenia wysokości rekompensaty z tytułu wykonywania tego rodzaju usług²⁶.

Odnosząc się do kwestii szczegółowych, należy wskazać, że proponowane rozwiązania zmierzają do przedłużenia mechanizmu, który już funkcjonuje w praktyce. Wątpliwości budzi jednak propozycja zmiany art. 8 ust. 3d ustawy o środkach nadzwyczajnych, dotycząca rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej w okresie od 1 lipca 2025 r. do 30 września 2025 r. wobec podmiotów uprawnionych z art. 8 ust. 3b ustawy o środkach nadzwyczajnych (art. 1 pkt 2 i art. 2 projektu). W obecnym brzmieniu przepis odwołuje się do średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf zatwierdzonych na rok 2025 przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu, opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy o szczególnych rozwiązaniach, a zastępczo do średniej ceny energii opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach²⁷. W projekcie przyjęto odniesienie do średniej ceny energii elektrycznej dotyczącej roku 2024,

²⁴ Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z 26.02.2025 r.: Plan działania na rzecz przystępnej cenowo energii, COM(2025) 79 final.

²⁵ Zalecenie Rady z 4.06.2025 r. w sprawie polityki gospodarczej, polityki społecznej, polityki zatrudnienia, polityki strukturalnej i polityki budżetowej Polski, COM(2025) 221 final, pkt 4 zaleceń.

²⁶ Zob. wyrok TSUE z 24 VII 2003 r., *Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH*, C-280/00 (ECLI:EU:C:2003:415), dostępny na stronie: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:62000CJ0280>.

²⁷ Już zresztą opublikowanej przez Prezesa URE – zob. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2024 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających ze zmiany taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych zmianach taryf z uwzględnieniem stref czasowych na 2024 r., dostępna na stronie: <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.ure.gov.pl/download/9/14756/InformacjaPUREnr39-2024.pdf&ved=2ahUKEwiS77KRtKuPAxVeLxAlHf-UDssQFnoECBcQAQ&usq=AOvVaw3sBpP0tlq6pRRVONEgt1Dh>.

opublikowanej przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach. Jeżeli zmiana ta prowadziłaby do zmniejszenia wysokości przysługującej przedsiębiorstwu energetycznemu rekompensaty z tytułu stosowania ceny maksymalnej we wskazanym okresie, to może pojawić się zarzut naruszenia zasady ochrony praw nabytych lub ich ekspektatyw, wywodzonej z art. 2 Konstytucji (nowelizacja ma wejść w życie 30 września 2025 r.), albo zarzut naruszenia „interesów w toku” w związku z wycofywaniem się przez państwo z ustalonych reguł postępowania.

2.

Projekt zakłada ingerencję w stosunki umowne dotyczące dostaw energii elektrycznej, ale jednocześnie utrzymuje system rekompensat dla dostawców energii elektrycznej.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (EKPC) poddaje pod ochronę prawa majątkowe, w tym prawa wynikające z zawartych umów cywilnoprawnych, ale orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC) akcentuje szeroką swobodę regulacyjną w sferze polityki gospodarczej i społecznej. Orzecznictwo ETPC pozostawia państwom szeroką swobodę regulacyjną m.in. w sektorze energetycznym (zob. m.in. postanowienie o odmowie nadania biegu skardze w sprawie *Energy S.R.L. i Nuovo Sole S.R.L. p. Włochom*, 20445/15, 59246/17 z 09.01.2024 r.; postanowienie o odmowie nadania biegu skardze w sprawie *Energyworks Cartagena S.L. p. Hiszpanii*, 75088/17, 26.03.2024 r.).

W świetle orzecznictwa ETPC przewidziane w projekcie rozwiązania nie nasuwają wątpliwości co do ich zgodności z EKPC.

VI. Skutki społeczne projektowanej ustawy

A) Podmioty, na które wpływa projekt:

- gospodarstwa domowe – według danych URE na koniec 2024 r.²⁸ do krajowego systemu elektroenergetycznego przyłączonych było 19 299 212 punktów poboru energii odbiorców energii elektrycznej, z których 16 790 297 (87%) stanowiły gospodarstwa domowe²⁹; projekt będzie w szczególności oddziaływał na te spośród ogółu gospodarstw domowych, które obecnie już mają problemy z uiszczaniem należności za zużytą energię elektryczną – według danych za 2023 r. doszło do wstrzymania dostaw energii elektrycznej do 195 155 punktów poboru energii (ok. 70,5% przypadków dotyczyło gospodarstw domowych), w większości (95%) z powodu braku terminowej płatności za pobraną energię elektryczną³⁰;
- wytwórcy energii elektrycznej – w tym największe podmioty: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., ENEA S.A., Orlen S.A., TAURON Polska

²⁸ <https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/12744,2024.html>.

²⁹ W 2023 r. było to 15 226 212 gospodarstw stanowiących ok. 86,8% wszystkich punktów.

³⁰ <https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-rynku/12095,2023.html>.

Energia S.A, wytwarzające łącznie ok. 70% energii elektrycznej wprowadzanej do sieci;

- podmioty uczestniczące w obrocie giełdy energii – 44 podmioty;
- spółki obrotu energią elektryczną;
- prezes URE;
- Zarządca Rozliczeń S.A.;
- Bank Gospodarstwa Krajowego jako operator Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- minister właściwy ds. energii;
- Minister Finansów;
- Prezes Rady Ministrów.

B) Wpływ na społeczeństwo

Wnioskodawcy w uzasadnieniu wskazują pozytywne skutki społeczne projektu. Podkreślają, że proponowane zmiany będą skutecznym instrumentem zwiększającym bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych, w szczególności tych narażonych na ubóstwo energetyczne. Z przedstawionymi argumentami można się zgodzić, aczkolwiek zakres czasowy regulacji (ostatni kwartał 2025 r.) i zmiany na rynku energii elektrycznej sprawiają, że realny wpływ tego projektu na bezpieczeństwo energetyczne gospodarstw domowych może być ograniczony. Warto jednocześnie zasygnalizować, że opiniowany projekt może nieść za sobą skutki społecznie niepożądane w perspektywie długoterminowej, w tym m.in. prowadzić do wzrostu zadłużenia sektora finansów publicznych oraz oddalać wdrożenie systemowych rozwiązań wspierających gospodarstwa domowe zagrożone ubóstwem energetycznym.

Należy także zauważyć, że opiniowany projekt będzie bezprzedmiotowy w przypadku wejścia w życie ustawy z dnia 12 września 2025 r. o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej, która obecnie czeka na podpis Prezydenta RP (art. 15 tejże ustawy zawiera przepisy analogiczne do przedstawionych w opiniowanym projekcie prezydenckim).

Przyjęcie omawianego projektu przyniosłoby wymierne pozytywne skutki finansowe dla wszystkich gospodarstw domowych – mimo że w uzasadnieniu podkreślono szczególną wagę regulacji dla gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym, proponuje się te same rozwiązania dla wszystkich gospodarstw domowych. Zgodnie z projektowaną zmianą art. 1 ustawy, cena energii elektrycznej stosowana od 1 października do 31 grudnia 2025 r. nie będzie mogła być wyższa niż średnia cena energii elektrycznej wynikająca z taryf zatwierdzonych przez prezesa URE albo 90% średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Mechanizm ten spowoduje, że gospodarstwa domowe będą płacić za energię elektryczną według stawki dotychczas obowiązującej – 500 zł/ MWh netto lub według niższej stawki, jeśli taką taryfę zatwierdzi do 1 października 2025 r. prezes URE. W tym okresie wszystkie gospodarstwa domowe skorzystają z nowej, niższej ceny energii

elektrycznej, z zastrzeżeniem odbiorców posiadających umowy na cenę dynamiczną energii elektrycznej w rozumieniu art. 3 pkt 6d Prawa energetycznego.

Poniżej przedstawiono szacunek, jak zaproponowane zmiany mogą wpłynąć na przeciętną wysokość rachunku za energię elektryczną gospodarstw domowych. Zgodnie z informacją URE³¹ przedstawiającą charakterystykę detalicznego rynku energii elektrycznej w 2024 r., średni pobór energii na pojedynczy punkt poboru energii gospodarstwa domowego wyniósł 1 930 kWh. Zakładając, że pobór energii we wszystkich miesiącach roku ma charakter liniowy oraz że do końca 2025 r. będzie obowiązywać maksymalna cena prądu dla gospodarstw domowych wynosząca 500 zł za MWh netto, różnica między zatwierdzoną taryfą PGE Obrót SA a projektem przedstawiałaby się następująco:

$482,5 \text{ kWh} \times 0,6212 \text{ zł brutto} = 299,73 \text{ zł},$

$482,5 \text{ kWh} \times 0,7796 \text{ zł brutto} = 376,16 \text{ zł}.$

W okresie obowiązywania projektowanych przepisów przeciętne gospodarstwo domowe zyskałoby 76,43 zł, a w skali jednego miesiąca byłaby to kwota 25,48 zł. Nie są to zatem kwoty mające decydujący wpływ na stan budżetów gospodarstw domowych.

Warto podkreślić, że przedstawione w projekcie rozwiązania mają charakter ogólny i nie są ukierunkowane na wsparcie najbardziej potrzebujących odbiorców energii elektrycznej (grupa gospodarstw domowych, które mogą mieć trudności z regulowaniem rachunków za energię elektryczną, określana jest na poziomie ok. 10%, ale szacunki w tym zakresie są bardzo nieprecyzyjne³²). Proponowane regulacje nie wpłyną więc na znaczącą poprawę sytuacji tych gospodarstw domowych.

Oprócz bezpośrednich skutków finansowych, jakie proponowana zmiana ustawy niesie dla gospodarstw domowych, należy podkreślić również jej inne aspekty społeczne. Projekt częściowo odpowiada na obawy Polaków wyrażane w badaniach opinii publicznej – w 2025 r. aż 46,7% ankietowanych³³ wskazało kryzys energetyczny i wysokie ceny energii jako źródło niepokoju. Były to najczęściej wymieniane odpowiedzi, zaraz po obawach dotyczących obniżenia bezpieczeństwa kraju oraz zagrożenia konfliktami międzynarodowymi (46,9%). Z kolei 33,2% respondentów obawiało się pogorszenia sytuacji gospodarczej, w tym inflacji, wzrostu kosztów życia i niepewności na rynku pracy. Tego typu niepokój jest uzasadniony, biorąc pod uwagę skalę wzrostu cen energii elektrycznej w 2024 r. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego³⁴ wskaźnik cen energii elektrycznej w grudniu 2024 r. w porównaniu do grudnia 2023 r. wyniósł 121,2. Szczególnie odczuwalna była podwyżka z lipca 2024 r., która znacząco wpłynęła na percepcję społeczną sytuacji na rynku energii. Warto jednak zaznaczyć, że w 2025 r.

³¹ <https://www.ure.gov.pl/pl/energia-elektryczna/charakterystyka-ryнку/12744,2024.html>, s. 5.

³² W zależności od użytego wskaźnika w Polsce w 2022 r. dotkniętych ubóstwem energetycznym było od 3 do 40% gospodarstw – *Cztery oblicza ubóstwa energetycznego*, Polski Instytut Ekonomiczny, Warszawa 2023, s. 4.

³³ Badanie przeprowadzone przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski – *Największe obawy Polaków. Tego boją się najbardziej w 2025 roku*, 6 I 2025, <https://wiadomosci.wp.pl/najwieksze-obawy-polakow-tego-boja-sie-najbardziej-w-2025-roku-7111043255655168a>.

³⁴ *Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2024 r.*, „Informacje sygnałne”, GUS, I 2025 r., s. 5.

nie obserwuje się już tak dużej dynamiki wzrostu cen nośników energii – wręcz przeciwnie, tendencja wskazuje na ich stopniowy spadek³⁵.

C) Konsultacje społeczne

W trakcie konsultacji tego projektu (w których złożono 278 ankiet) respondenci podnosili obawy przed dalszym wzrostem cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, uznając projekt prezydencki za krok we właściwym kierunku. Inne wątki poruszane w trakcie konsultacji dotyczyły braku polityki energetycznej nastawionej na korzystanie z odnawialnych źródeł energii i skutki takiego działania w postaci wzrostu cen dla odbiorców. Nie brak było także głosów o konieczności odejścia od „zielonego ładu” i zrezygnowania z systemu ETS, jako głównej przyczyny wzrostu cen energii elektrycznej. Wiele komentarzy odnosiło się nie do przedmiotu/treści projektu, a kontekstu jego powstania (weto do projektu rządowego zawierającego m.in. przepisy zawarte w projekcie prezydenckim).

Istotne jest również podkreślenie, że zaproponowane rozwiązania nie mają charakteru kompleksowego, a ich zakres czasowy jest ograniczony. Przeciwdziałają one przede wszystkim skutkom, a nie przyczynom wysokich cen energii elektrycznej w Polsce, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do negatywnych następstw społecznych. Jak wynika z danych PGE Obrót S.A., planowana na 2025 r. struktura kosztów energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wygląda następująco: 56% mają stanowić koszty uprawnień do emisji CO₂, 4% koszty obowiązków OZE i efektywności energetycznej, 5% koszty własne, 1% marża, 1% podatek akcyzowy, 33% pozostałe koszty. Przy takiej strukturze kosztów energii elektrycznej, ograniczanie jej ceny na określony czas nie rozwiązuje istoty problemu, czyli niedopasowania krajowej struktury wytwarzania energii do obowiązujących ram prawnych. Proponowane w projekcie działania nie eliminują systemowych przyczyn wzrostu ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych.

Projekt nie odnosi się do kwestii kształtowania ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, podczas gdy sposób jej ustalania nie jest rynkowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taryfy zatwierdza prezes URE. Problem występujący w latach 2024 i 2025 polegał na braku odzwierciedlenia spadku cen energii elektrycznej na giełdzie w zatwierdzanych taryfach dla gospodarstw domowych (patrz pkt VII opinii). Wprowadzanie rozwiązań nadzwyczajnych, takich jak ustawowe określanie cen energii, maskuje rzeczywiste problemy związane z dostępem do energii w cenach społecznie akceptowanych. Proponowane w projekcie rozwiązania jedynie przesuwają w czasie istniejące problemy społeczne, w tym przede wszystkim pogłębiające się ubóstwo energetyczne wśród gospodarstw domowych.

³⁵ Wskaźnik cen nośników energii w szybkim szacunku GUS za czerwiec 2025 r. pokazuje, że kształtował się on na poziomie 112,8 w stosunku do czerwca 2024 r. i 99,7 w stosunku do maja 2025 r. – *Szybki szacunek wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2025*, „Informacje sygnalne”, GUS, VI 2025 r., s. 1.

VII. Skutki gospodarcze projektowanej ustawy

W rynku energii elektrycznej uczestniczą następujące podmioty: (1) wytwórcy: konwencjonalni operujący na paliwach kopalnych oraz niekonwencjonalni operujący na odnawialnych źródłach energii (dalej: OZE), (2) spółki obrotu handlujący energią pozyskaną od wytwórców, bądź spółek prowadzących handel hurtowy energią, (3) operatorzy sieciowi: operatorzy sieci przesyłowej (OSP) i operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD), oraz (4) odbiorcy.

Gospodarstwa domowe odpowiadały za 22,37% całkowitego zużycia energii w 2024 r.³⁶. Średnie zużycie energii elektrycznej w tej grupie wyniosło 1 930 kWh, co oznacza spadek o 191 kWh względem 2023 roku. Ceny energii elektrycznej kształtowane są na podstawie ceny surowców oraz ceny uprawnień do emisji CO₂. Średnia cena energii elektrycznej sprzedanej gospodarstwom domowym w 2024 r. wyniosła 462,67 zł/MWh, co oznacza poziom niższy o 30% względem średniej ceny kontraktu BASE-Y-24 oraz o 40% względem kontraktu PEAK5-Y-24³⁷. Ceny energii wzrosły ogółem o ponad 15% w IV kwartale 2024 r. w porównaniu do IV kwartału 2023 r., przy czym ceny energii jako towaru wzrosły o ponad 13,8%, natomiast stawki dystrybucji o ponad 16,5%³⁸. Większość gospodarstw (ponad 90%) wybiera umowy z ceną stałą lub strefową³⁹.

Oплата za energię elektryczną obejmuje sprzedaż energii (ilość energii zużytej w kWh), opłaty dystrybucyjne oraz podatki. Opłaty dystrybucyjne dzielą się na stałe (opłata sieciowa stała, opłata mocowa, opłata abonamentowa i opłata przejściowa) oraz zmienne (opłata sieciowa zmienna, opłata jakościowa, opłaty OZE i opłata kogeneracyjna)⁴⁰. Taryfy z cenami oraz usługami podlegały – przed liberalizacją rynku energii elektrycznej w 2007 r. – zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (dalej: URE) w oparciu o koszty prowadzonej działalności. Prezes URE częściowo zwolnił spółki obrotu z tego obowiązku po liberalizacji tego rynku. Sprzedawcy energii określają ceny i stawki energii, które następnie są zatwierdzane, bądź odsyłane w celu rekalkulacji przez Prezesa URE.

Na wysokość oferty cenowej wpływają przede wszystkim krajowe i globalne ceny surowców – głównie węgla oraz gazu, a także uprawnień do emisji CO₂, które stanowią największy koszt dla polskich elektrowni węglowych i gazowych. W 2023 r. koszty te wzrosły, jednak dla średnich elektrowni w Europie obecnie utrzymują się na względnie stabilnym poziomie (Rysunek 1).

³⁶ *Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2024 roku*, Warszawa, kwiecień 2025, s. 95.

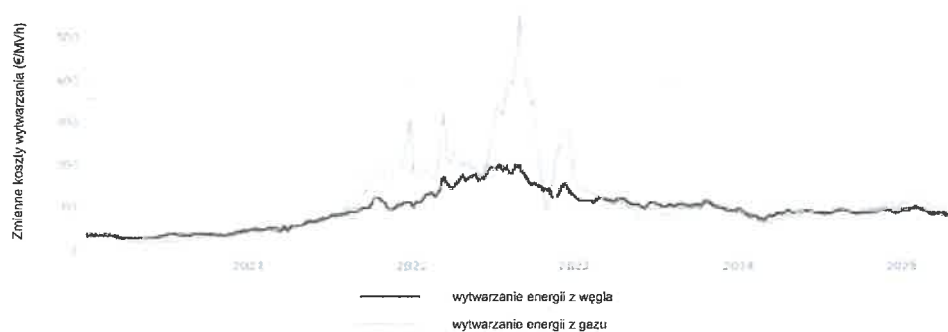
³⁷ *Ibidem.*, s. 99.

³⁸ *Ibidem.*, s. 96.

³⁹ *Ibidem.*, s. 98.

⁴⁰ Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2019 poz. 503).

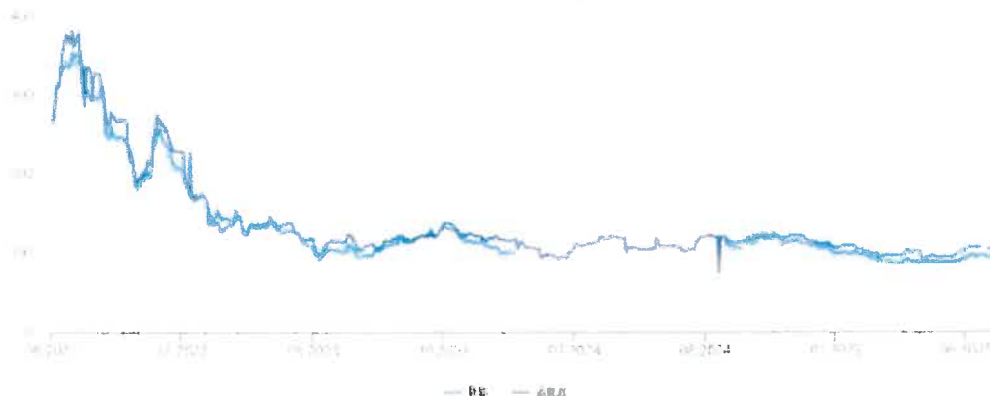
Rysunek 1. Szacowane zmienne koszty wytwarzania energii w elektrowniach węglowych i gazowych



Źródło: European Commission, Quarterly report on European electricity markets, Volume 18 (1), 2025, s. 16.

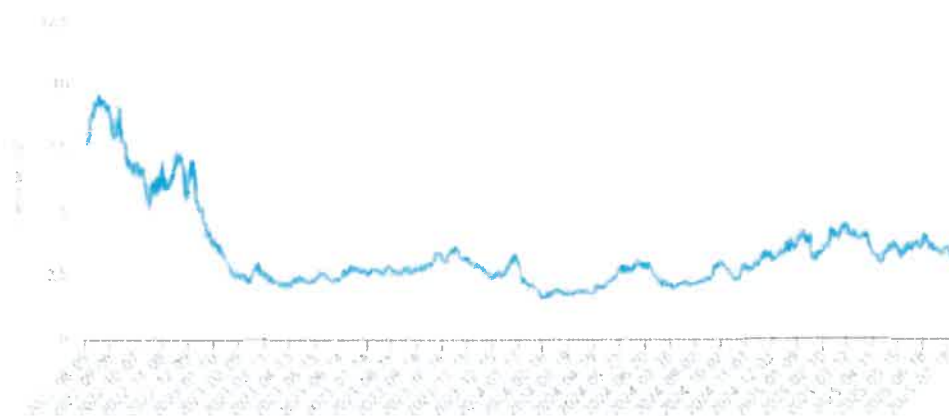
Ceny węgla oraz gazu ziemnego wpływają na hurtowe ceny energii elektrycznej. Ceny tego pierwszego surowca utrzymują się od połowy 2023 r. na stabilnym poziomie około 100 dolarów za tonę (Rysunek 2), natomiast ceny gazu wykazują większą zmienność – od marca 2025 r. obserwowana jest tendencja spadkowa tego surowca, która osiągnęła poziom 3,01 dolarów/MMBTU na początku sierpnia 2025 r. (Rysunek 3).

Rysunek 2. Ceny węgla



Źródło: <https://www.wnp.pl/rynki/gielda-i-notowania/ceny-węgla/>

Rysunek 3. Ceny gazu



Źródło: <https://www.wnp.pl/rynki/gielda-i-notowania/ceny-gazu/?zakres=36>

Na tle bieżących cen energii elektrycznej w państwach UE, Polska plasuje się w pobliżu mediany – zarówno w przypadku gospodarstw domowych (146,3 EUR/MWh), jak i pozostałych odbiorców (141,1 EUR/MWh), co wskazuje na umiarkowany poziom cen⁴¹. Jednak ceny te należy uznać za relatywnie wysokie w stosunku do państw członkowskich pod względem kryterium standardu siły nabywczej oraz uwzględnieniu wszystkich podatków w cenie energii – w tym przypadku oscylują na poziomie 65% percentyla w grupie odbiorców zużywających poniżej 1 000 kWh oraz 85% percentyla w grupie odbiorców zużywających pomiędzy 1 000 – 2 499 kWh – ta druga informacja jest istotniejsza, bowiem przeciętne polskie gospodarstwo domowe zużywa ok. 1 930 kWh rocznie⁴².

Ceny energii elektrycznej na rynku krajowym z dostawą na przyszły rok oscylowały wokół 460 zł/MWh na początku bieżącego roku⁴³, natomiast w sierpniu wokół 419 zł/MWh⁴⁴. Średnioważona cena energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego (RDN) w 2024 roku ukształtowała się na poziomie 424,94 zł/MWh, co oznacza spadek o 108,68 zł/MWh względem roku 2023. Wskaźnik ten pełni kluczową rolę w modelowaniu cen energii oraz optymalizacji procesów budżetowania i zarządzania ryzykiem cenowym⁴⁵.

Na poziomie krajowym kluczowy wpływ na kształtowanie cen energii ma struktura miksu energetycznego przyjęta w ramach krajowej polityki energetycznej oraz związane z nią regulacje. Polityka energetyczna nakreślona została w dwóch dokumentach: „Polityka Energetyczna Polski do 2040” (dalej: PEP2040)⁴⁶ oraz „Krajowy Plan Działań na Rzecz Energii i Klimatu” (dalej: KPEiK).

W obecnym miksie energetycznym Polski ciągle dominuje węgiel, ale z każdym rokiem jego udział maleje. Docelowo do 2030 r. jego udział w miksie powinien być nie większy niż 56%. Miks energetyczny Polski musi ulec przekształceniu ze względu na wysokie koszty pozyskiwania węgla oraz rosnącą rolę OZE, której rozwój jest wspierany przez UE. Transformacja w kierunku OZE wymaga przeprowadzenia niskoemisyjnej transformacji sektora energetycznego poprzez dywersyfikację bilansu energetycznego, ograniczenie emisyjności oraz realizację unijnego celu 32% udziału OZE do 2030 r. w końcowym zużyciu energii brutto⁴⁷. Jednak transformacja miksu energetycznego, która będzie uwzględniała rozwój energetyki jądrowej, wymaga nakładów inwestycyjnych rzędu 1 600 mld PLN w okresie 2021-2040, przy czym branża paliwowo-energetyczna pochłonie ponad połowę tej kwoty. Zmiany miksu energetycznego wraz ze wzrostem cen uprawnień do emisji CO₂ wpłyną na wyższą cenę energii elektrycznej (Rysunek 4). Jednak

⁴¹ Obliczenia własne na podstawie danych Eurostat za drugą połowę 2024 roku.

⁴² *Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2024 roku*, Warszawa, kwiecień 2025, s. 95.

⁴³ Podsumowanie działalności TGE w styczniu 2025 r., https://www.tge.pl/aktualnosci-dane-statystyczne-czytaj?cmn_id=91909&title=Podsumowanie+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+TGE+w+styczniu+2025+r.

⁴⁴ Podsumowanie działalności TGE w sierpniu 2025 r., https://www.tge.pl/aktualnosci-dane-statystyczne-czytaj?cmn_id=91982&title=Podsumowanie+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+TGE+w+sierpniu+2025+r.

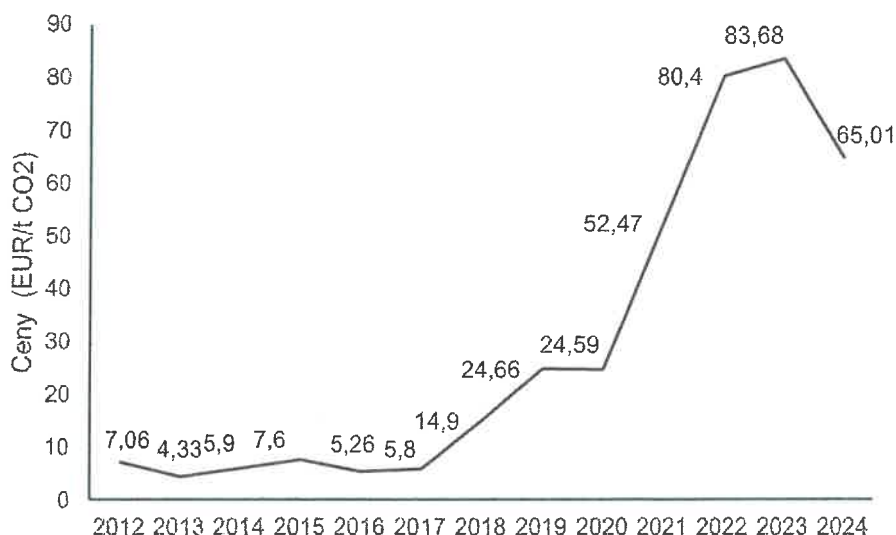
⁴⁵ Podsumowanie działalności TGE w 2024 r., https://tge.pl/aktualnosci-dane-statystyczne-czytaj?cmn_id=91892&title=Podsumowanie+dzia%C5%82alno%C5%9Bci+TGE+w+2024+r.

⁴⁶ <https://www.gov.pl/web/klimat/polityka-energetyczna-polski>

⁴⁷ Parlament Europejski i Rada UE. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 328, 21 grudnia 2018, 82–209, Artykuł 3.

w przyszłości ceny tych uprawnień powinny maleć ze względu na coraz większy udział OZE w miksie energetycznym.

Rysunek 4. Ceny uprawnień do emisji CO₂



Źródło: na podstawie Auctioning, Umweltbundesamt, Deutsche Emissionshandelsstelle, https://www.dehst.de/EN/Topics/EU-ETS-1/EU-ETS-1-Information/Auctioning/auctioning_node.html#doc309480bodyText2

Transformacja energetyczna prowadzi do wzrostu kosztów energii, w szczególności w państwach, których gospodarka oparta jest na paliwach kopalnych. Koszty tej transformacji ponoszą przede wszystkim odbiorcy energii elektrycznej i do nich powinno być kierowane wsparcie. Ze względu na krótki okres obowiązywania projektowanej regulacji nie będzie ona miała wpływu na podmioty uczestniczące w rynku energii elektrycznej ze względu na utrzymującą się stabilność cen surowców oraz spadek ceny uprawnień do emisji CO₂, która nastąpiła w 2024 roku.

W trakcie konsultacji społecznych nie wniesiono uwag merytorycznych do części gospodarczej projektu.

VIII. Skutki projektowanej ustawy dla sektora finansów publicznych

W opinii Wnioskodawcy projekt pociąga za sobą skutki finansowe dla budżetu państwa, których łączny koszt nie powinien przekroczyć kwoty 890 mln zł. Wnioskodawca szacuje, że w 2025 r. wydatkowane będzie około 300 mln zł, natomiast w 2026 r. – około 590 mln zł. Jednocześnie Wnioskodawca jako źródło finansowania dla przedłożonych w projekcie rozwiązań wskazał oszczędności związane z niższym poziomem wydatkowania środków dostępnych na wypłaty rekompensat za stosowanie ceny maksymalnej energii elektrycznej.

Omawiany projekt zakłada w głównej mierze kontynuację zasad ochrony odbiorców uprawnionych zdefiniowanych w art. 2 ust. 2 lit. a ustawy o środkach nadzwyczajnych przed wzrostem cen do końca 2025 r., przy czym cena maksymalna w rozliczeniach z odbiorcami uprawnionymi w okresie od 1 października 2025 r. do

31 grudnia 2025 r. ma wynosić 500 zł/MWh. Realizacja projektowanej regulacji będzie oddziaływać na:

- Bank Gospodarstwa Krajowego⁴⁸ – w zakresie opracowania projektu zmiany planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19;
- budżet państwa.

Wnioskodawca wraz z propozycją przedłużenia funkcjonowania mechanizmu ochronnych konsekwentnie zaproponował zwiększenie maksymalnych limitów wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19⁴⁹. W wyniku proponowanych

⁴⁸ BGK jest operatorem Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który zaliczony jest do sektora instytucji rządowych i samorządowych wg metodyki ESA2010. Zgodnie z ESA2010 (zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej, Dz. Urz. UE L 174 z 26.6.2013, s. 1, ze zm., ELL: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/549/2025-09-01>) jednostka klasyfikowana jest do sektora instytucji rządowych i samorządowych, jeśli nie stanowi odrębnej jednostki instytucjonalnej lub jest oddzielną jednostką instytucjonalną kontrolowaną przez sektor instytucji rządowych i samorządowych i nie prowadzi działalności rynkowej. Zdolność do prowadzenia działalności rynkowej jest sprawdzana głównie za pomocą zwykłego kryterium ilościowego tzn. jeżeli wskaźnik przychodów ze sprzedaży do kosztów produkcji wynosi powyżej 50%, jednostka ta jest z zasady rynkowa. Jednakże, w celu podjęcia decyzji dotyczącej tego, czy producent, który działa pod kontrolą sektora instytucji rządowych i samorządowych, jest jednostką rynkową, należy uwzględnić również kryteria jakościowe. Urzędem odpowiedzialnym za określenie zakresu sektora instytucji rządowych i samorządowych jest Główny Urząd Statystyczny (zob. GUS, Lista jednostek zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych (S.13) zgodnie z ESA2010, (stan na 31 grudnia 2021 r.) <https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rachunki-narodowe/statystyka-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych/lista-jednostek-sektora-instytucji-rzadowych-i-samorzadowych-s-13-zgodnie-z-esa2010-stan-na-31-grudnia-2021-r-6,9.html>). Oznacza to, że dług funduszy powiększa dług wg definicji UE. Zgodnie z przepisami ustaw tworzących fundusze, BGK może zaciągać zobowiązania dłużne na rzecz dziewięciu funduszy, z czego w praktyce, wg danych na koniec czerwca 2024 r., dług zaciągany był na rzecz czterech funduszy, w tym na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zob. Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2025–2028, s. 40–41, 61–62 (druk nr 687 z 2024 r.).

⁴⁹ Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 ze zm.). Wpływy Funduszu w 2025 r. planuje się w łącznej kwocie 50 686 921 tys. zł, w tym: 30 634 289 tys. zł – wpłaty z budżetu państwa, w tym budżetu środków europejskich (wpłata z budżetu państwa zaplanowana w części 83 – Rezerwy celowe, poz. 57 Wpłata do Funduszu Przeciwdziałania COVID-19); 17 998 858 tys. zł – wpływy z emisji obligacji; 679 800 tys. zł – odsetki od środków Funduszu; 9 836 tys. zł – odsetki i inne wpływy przekazane przez dysponentów (przekazane do 25 lipca 2025 r.); 34 304 tys. zł – zasilenia z Turystycznego Funduszu Zwrotów z tytułu zwrotów środków dokonanych przez organizatorów turystyki; 1 329 834 tys. zł – zwroty środków dotyczące lat ubiegłych (przekazane do 25 lipca 2025 r.). W ramach ujętej w Planie finansowym kwoty nominalnej emisji obligacji na poziomie 18 200 000 tys. zł, do 30 czerwca 2025 r. Bank wyemitował na rynku krajowym obligacje w kwocie nominalnej 18 133 370 tys. zł. W przypadku braku istotnych zmian w zakresie planowanych zasileń i wydatków Funduszu, nie zakłada się przeprowadzania kolejnych emisji w 2025 r. na jego rzecz. W sytuacji niedoboru w Funduszu środków niezbędnych do terminowej realizacji planowanych wypłat, Bank może udzielić na rzecz Funduszu przejściowego finansowania z własnych środków. W przypadku zaistnienia takiej konieczności, możliwe jest przejściowe finansowanie wydatków Funduszu do kwoty 300 000 tys. zł na warunkach ustalonych w umowie zawartej pomiędzy Ministrem Finansów a Bankiem w dniu 4 lipca 2025 r. Dopuszcza się również możliwość finansowania przez Bank wydatków na kwotę wyższą niż limit ustalony w umowie. Warunki takiego finansowania (kwota, termin i koszt) wymagają każdorazowo uzgodnienia z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Wydatki ze środków Funduszu w 2025 r. zaplanowano na łączną kwotę 67 628 334 tys. zł, w tym: 31 560 145 tys. zł – wydatki na zadania realizowane przez ministra właściwego ds. turystyki, ministra właściwego ds. aktywów państwowych, ministra właściwego ds. energii, ministra właściwego ds. finansów publicznych oraz ministra właściwego ds. gospodarki surowcami energetycznymi; 36 061 589 tys. zł – obsługa obligacji (na którą składają się: 29 243 989 tys. zł – wykup obligacji, 6 800 200 tys. zł – płatności odsetkowe od wyemitowanych i planowanych emisji obligacji, 17 400 tys. zł – prowizje, opłaty i koszty związane

zmian maksymalne limity wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę rekompensat od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. miałyby wzrosnąć:

- 1) w 2025 r. – z 3 732 400 000 zł do 4 028 008 606 zł, tj. o 295 608 606 zł;
- 2) w 2026 r. – z 398 000 000 zł do 989 217 212 zł, tj. o 591 217 212 zł.

Stąd łączne zwiększenie maksymalnego limitu wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w latach 2025–2026 ma wynieść 886 825 818 zł.

Z analizy przedłożonego projektu wynika:

1. Kosztem dla sektora finansów publicznych (SFP) będzie różnica między ceną rynkową a ceną energii elektrycznej płaconą przez odbiorców końcowych wynikającą z tytułu stosowania ceny maksymalnej. W przypadku cen energii elektrycznej dla odbiorców uprawnionych bez interwencji ustawowej odbiorcy płaciliby w IV kwartale 2025 r. średnią cenę energii elektrycznej wynikającą z taryf zatwierdzonych na 2025 r. przez Prezesa URE dla sprzedawców z urzędu i opublikowaną przez Prezesa URE zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej⁵⁰ w terminie do dnia 1 października 2025 r., na okres od dnia 1 października 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. W sytuacji nieopublikowania przez Prezesa URE takiej informacji do dnia 1 października 2025 r., cenę odniesienia stanowiłaby cena energii elektrycznej nie wyższa niż 90% średniej ceny energii elektrycznej opublikowanej zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 wspomnianej ustawy, tj. średniej ceny energii elektrycznej wynikającej z taryf sprzedawców z urzędu (razem grupy G) na 2024 r. w kwocie 0,6228 zł/kWh (cena nie zawiera podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego)⁵¹, do dnia następującego po dniu jej opublikowania⁵².
2. Poziom ceny odniesienia, tj. ceny jaką zapłaciliby odbiorcy od 1 października 2025 r. bez wdrożenia proponowanego wsparcia, nie jest jeszcze znany⁵³.

z organizacją i obsługą emisji obligacji; 6 600 tys. zł – wydatki z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego za obsługę Funduszu (wypłacane 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który jest naliczane). Zob. *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Zmiana nr 4 Planu finansowego na 2025 r.* (plan obowiązujący od 30.07.2025 r.), Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa, lipiec 2025 r.

⁵⁰ Dz. U. z 2024 r. poz. 1288 ze zm.

⁵¹ Zob. *Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 39/2024 w sprawie łącznych średnich cen energii elektrycznej wynikających ze zmiany taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cen dla każdej z grup taryfowych zawartych w tych zmianach taryf z uwzględnieniem stref czasowych na 2024 r.* Urząd Regulacji Energetyki, 15 lipca 2024 r., <https://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/komunikaty-prezesa-ure/12066,informacja-nr-392024.html>. Podstawą prawną do zmiany taryf na drugą połowę 2024 r. i wydłużenia okresu ich obowiązywania do końca 2025 r. jest art. 22 ust. 9 ustawa z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego.

⁵² Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza do stosowania taryfę dla energii elektrycznej od dnia 1 października 2025 r., a w przypadku nieopublikowania decyzji przez Prezesa URE zatwierdzającej taryfę do dnia 30 września 2025 r. – niezwłocznie z dniem następującym po dniu opublikowania tej decyzji. Por. art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1288 ze zm.).

⁵³ Zgodnie z informacją Dyrektora Departamentu Prawnego i Rozstrzygania Sporów w Urzędzie Regulacji Energetyki Pana Zdzisława Murasa obecnie trwa proces zatwierdzania taryf dla energii elektrycznej i niezwłocznie po jego zakończeniu Prezes URE opublikuje informację o łącznych średnich cenach energii elektrycznej wynikających z taryf sprzedawców z urzędu oraz średnich cenach dla każdej

3. Środki na wypłatę rekompensat dla podmiotów uprawnionych z tytułu wprowadzenia ceny maksymalnej energii elektrycznej w IV kwartale 2025 r. pochodzić mają z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rozpatrując sprawozdanie z realizacji planu finansowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (według stanu na 30 czerwca 2025 r.) w odniesieniu do wymiaru wpływów z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków przekazanych przez ministra właściwego do spraw energii⁵⁴ oraz stopnia realizacji wydatków ministra właściwego do spraw energii z podziałem na zadania⁵⁵, należy wskazać, iż uzyskane oszczędności w postaci zwrotów niewykorzystanych środków oraz oszczędności wynikających z niższego poziomu wydatkowania, umożliwią finansowanie kontynuacji stosowania mechanizmu ochrony odbiorców przed wzrostem cen do końca 2025 r.

W celu oszacowania kosztów dla SFP wynikających z projektu przyjęto następujące założenia:

- z mechanizmu ceny maksymalnej skorzystają wszyscy odbiorcy energii elektrycznej w grupie taryfowej G przyłączeni do krajowego systemu elektroenergetycznego posiadający łącznie 17 621 501 punktów poboru energii (PPE)⁵⁶ (dane na dzień 31 grudnia 2024 r.);
- wolumen energii elektrycznej, która zostanie dostarczona odbiorcom końcowym w IV kwartale 2025 r. przyjęto na poziomie 1/4 wolumenu energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym w grupie taryfowej G w 2024 r. (36 049 830 MWh)⁵⁷;
- do określenia maksymalnych limitów wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przewidzianych na wypłatę rekompensat w IV kwartale 2025 r. przyjęto łączną średnią cenę energii elektrycznej na poziomie 580 zł/MWh (cena nie zawiera podatku od towaru i usług oraz podatku akcyzowego) – za OSR do rządowego projektu ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw⁵⁸.

z grup taryfowych zawartych w tych taryfach. Zob. 56 Posiedzenie Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, retransmisja posiedzenia: <https://av8.senat.pl/11KGNI561>.

⁵⁴ Na dzień 30 czerwca 2025 r. minister właściwy do spraw energii przekazał zwroty niewykorzystanych środków dotyczące ubiegłych lat w łącznej kwocie 1 264 247 275,16 zł, zob. Tabela 1.1. Wpływy z tytułu zwrotów niewykorzystanych środków przekazanych przez Dysponentów z podziałem na zadania dotyczące lat ubiegłych (w zł), *Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 Sprawozdanie z realizacji planu finansowego według stanu na 30 czerwca 2025 roku*. Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa, lipiec 2025 r., s. 8.

⁵⁵ Na dzień 30 czerwca 2025 r. minister właściwy do spraw energii wydatkował środki na realizację zadań łącznie na poziomie 51,4%, zob. Tabela 1.2. Wydatki Dysponentów z podziałem na zadania (w zł), tamże, s. 9.

⁵⁶ Zob. Tabela 20. Liczba PPE przyłączonych do sieci dystrybucyjnej na 31 grudnia 2024 r. według grup taryfowych. *Sprawozdanie z działalności Prezesa URE 2024*. Urząd Regulacji Energetyki, Warszawa kwiecień 2025, s. 97, <https://www.ure.gov.pl/pl/urząd/informacje-ogolne/edukacja-i-komunikacja/publikacje/sprawozdania-z-dzialaln/2916,Sprawozdania-z-dzialalnosci-Prezesa-URE.html>.

⁵⁷ $\frac{1}{4} \times 36\,049\,830\text{ MWh} = 9\,012\,458\text{ MWh}$; zob. Tabela 21. Wolumen energii elektrycznej dostarczonej odbiorcom końcowym w 2024 r. Tamże.

⁵⁸ Zob. druk nr 1684 z 2025 r., OSR s. 3–4 oraz 8–9. Na 40. posiedzeniu w dniu 12 września 2025 r. Sejm uchwalił ustawę o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia wysokości cen energii elektrycznej. Następnie w dniu 15 września 2025 r. ustawa została przekazana do Senatu. Marszałek Senatu w dniu 16 września 2025 r. skierowała ustawę (druk nr 441) do Komisji

Na podstawie powyższego szacuje się, iż łączne skutki finansowe dla budżetu państwa związane z wypłatą rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych z tytułu stosowania ceny maksymalnej w wysokości 500 zł/MWh dla odbiorców uprawnionych w okresie od 1 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. mogą wynieść do 886,8 mln zł. Szacunek ten jest zbieżny z przewidywanymi przez Wnioskodawcę skutkami finansowymi w uzasadnieniu projektu (s. 3).

W trakcie przeprowadzonych konsultacji społecznych przedmiotowego projektu nie wskazano wyliczonych skutków finansowych oraz kwantyfikowalnego ich wpływu na sektor finansów publicznych. Zwrócono jedynie uwagę, iż kolejne mrożenie cen energii, bez poszukiwania długofalowych rozwiązań, wygeneruje znacznie poważniejsze skutki finansowe, które w dłuższej perspektywie najbardziej odczują obywatele⁵⁹. Ponadto podkreślono, że brakuje odniesienia się do źródeł finansowania rekompensat oraz kosztów z tym związanych w ujęciu długofalowym⁶⁰.

IX. Inne skutki projektowanej ustawy

Nie zidentyfikowano innych skutków wejścia w życie projektowanej ustawy.

X. Zmiana obciążeń administracyjnych

Projekt będzie się wiązał z pewnymi obciążeniami administracyjnymi, wynikającymi z konieczności rozliczenia podmiotów uprawnionych w związku ze stosowaniem ceny maksymalnej w okresie od 1 października 2025 r. do 31 grudnia 2025 r. Obciążenia te będą jednak miały stosunkowo niewielki wymiar.

W zakresie skutków społecznych nie stwierdzono dodatkowych obciążeń administracyjnych.

Przyjęcie projektu ustawy wpłynie na obciążenia administracyjne związane m.in. z wypłatą rekompensat za stosowanie maksymalnej ceny energii elektrycznej. Obciążenia te będą dotyczyć spółek handlujących energią elektryczną.

Projektowana regulacja nie przyczyni się jednak do wzrostu bieżących obciążeń administracyjnych w stosunku do obecnej sytuacji, gdyż proponowane w projekcie zmiany przedłużają okres dotychczas funkcjonujących mechanizmów ochrony przed podwyżkami cen energii elektrycznej.

XI. Konkluzje

1. Skutki prawne: 1. Projekt ustawy przewiduje przedłużenie do końca 2025 r. obowiązywania istniejącego mechanizmu ustalania maksymalnej ceny energii elektrycznej dla wybranych kategorii odbiorców końcowych.

Treść projektu jest zbieżna z treścią art. 11 i art. 53 ustawy z dnia 5 sierpnia 2025 r. o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, które odbyło się 16 września 2025 r. Komisja wniosła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, a Senat w dniu 17 września 2025 r. przyjął ustawę bez poprawek.

⁵⁹ Zob. ID ankiety: 45393.

⁶⁰ Zob. ID ankiety: 48628.

niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1130), która nie została podpisana przez Prezydenta RP w dniu 21 sierpnia 2025 r. Dodatkowo, w dniu 9 września 2025 r. do Sejmu RP wpłynął rządowy projekt ustawy o bonie ciepłowniczym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1684), którego art. 15 i art. 17 również odpowiadają treścią omawianemu projektowi.

Mechanizm stosowania ceny maksymalnej energii elektrycznej, który projekt ma na celu przedłużyć, stanowi odstępstwo od zasad kształtowania cen określonych w Prawie energetycznym. Zastępuje on kontrolę Prezesa URE ogólnym ustawowym poziomem cen. Chociaż rozwiązanie to zapewnia ochronę odbiorców końcowych przed nadmiernym wzrostem cen, jednocześnie ogranicza działania regulacyjne Prezesa URE na rynku energii elektrycznej i narusza naturalne sygnały rynkowe. Może to prowadzić do nieopłacalności działalności, stagnacji inwestycji oraz subsydiowania skrośnego. Wprowadzony mechanizm rekompensaty ma przeciwdziałać tym negatywnym efektom, jednak opiera się na wskaźnikach uśrednionych, które nie zawsze odzwierciedlają realną sytuację przedsiębiorstw czy gospodarstw domowych.

Mechanizm ceny maksymalnej może być niezgodny z unijną dyrektywą 2019/944, która dopuszcza interwencje cenowe państwa jedynie w ograniczonym zakresie, w sposób uwarunkowany (dla odbiorców wrażliwych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym, w ramach środków przejściowych, w kryzysie stwierdzonym przez Radę UE). Ponadto, przedmiotowy mechanizm może wiązać się z pomocą państwa dla przedsiębiorców, w związku z czym powinien zostać szczegółowo przeanalizowany pod kątem zgodności z unijnym prawem pomocy publicznej. Zarazem jednak można stwierdzić, że projektowane zmiany dotyczą wyłącznie przedłużenia istniejącego mechanizmu, który dotychczas nie został zakwestionowany przez instytucje unijne.

Wątpliwości budzi zmiana dotycząca art. 8 ust. 3d ustawy o środkach nadzwyczajnych. Wątpliwości te odnoszą się do zgodności tej zmiany z zasadami ochrony praw nabytych i interesów w toku, wynikającymi z art. 2 Konstytucji, jeżeli prowadziłaby ona do obniżenia wysokości dotychczas przewidzianych rekompensat za okres od dnia 1 lipca 2025 r. do dnia 30 września 2025 r.

Obciążenia administracyjne związane z wdrożeniem projektu ustawy można ocenić jako nieznaczne.

2. Projekt ustawy nie nasuwa wątpliwości co do zgodności z EKPC.

2. Skutki społeczne: Projekt w okresie jego obowiązywania wywoła pozytywne skutki społeczne w postaci obniżenia – w porównaniu z obecnie obowiązującymi taryfami – cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych. Nie będą to jednak kwoty stanowiące istotną część budżetu domowego. Projekt nie ma wpływu na składowe kształtujące koszty energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, które są głównym powodem szybkiego wzrostu cen energii. Nie zawiera także rozwiązań systemowych wspierających te gospodarstwa domowe, które najmocniej odczuwają negatywne skutki wzrostu cen energii elektrycznej (najbardziej zagrożone ubóstwem energetycznym).

3. Skutki gospodarcze: Koszty transformacji energetycznej ponoszą przede wszystkim odbiorcy energii elektrycznej i do tej grupy powinno być kierowane odpowiednie wsparcie, na co odpowiada projektowana regulacja. Z uwagi na ograniczony czas obowiązywania, nie przewiduje się jej istotnego wpływu na funkcjonowanie innych uczestników rynku energii elektrycznej. Przemawia za tym zarówno utrzymująca się stabilność cen surowców energetycznych, jak i spadek cen uprawnień do emisji CO₂.

4. Skutki finansowe: Z przeprowadzonych szacunków wynika, iż wynikające z projektu wydatki nie przekroczą kwoty około 890 mln zł. Jednocześnie należy wskazać, że uzyskane oszczędności w postaci zwrotów niewykorzystanych środków oraz oszczędności wynikających z niższego poziomu wydatkowania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, umożliwią finansowanie kontynuacji stosowania mechanizmu ochrony odbiorców przed wzrostem cen do końca 2025 r.

5. Rozwiązania zagraniczne: W 2024 r. państwa członkowskie UE wycofywały się z powszechnego (nieukierunkowanego) wsparcia odbiorców energii, co było zgodnie z zaleceniami formułowanymi w 2023 r. przez Komisję Europejską i Radę. W 2025 r. powszechne wsparcie dla odbiorców energii utrzymały Luksemburg, Rumunia i Słowacja. Jednocześnie poszczególne państwa UE przyjmują zróżnicowane rozwiązania długoterminowe mające na celu walkę ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Państwami, które posiadają całłościowe programy, mające na celu walkę ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego są np. Francja, Irlandia, Słowenia.

Autorzy:

dr hab. Tomasz Długosz, ekspert ds. legislacji (pkt I-III, V.1, X, XI.1.1)

dr Danuta Adamiec, specjalista w Wydziale Oceny Skutków Regulacji (pkt IV, XI.5)

prof. Krzysztof Wojtyczek, ekspert ds. legislacji (pkt V.2, XI.1.2)

Grzegorz Ciura, specjalista ds. społecznych (pkt. VI, X, XI.2)

dr hab. Jacek Lipiec, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VII, X, XI.3)

dr Olga Olkowska, specjalista ds. systemu gospodarczego (pkt. VIII, X, XI.4)

Akceptował:

Wicedyrektor Biura Ekspertyz
i Oceny Skutków Regulacji

Ziemowit Cieślik

/podpisano elektronicznie/